



PUTUSAN
Nomor 1203 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FLORIDA MANURUNG** atau disebut juga **SANTA FLORIDA MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Aman Depan, Nomor 2, RT 006, RW 002, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
2. **SANDI MANURUNG**, bertempat tinggal di Desa Dolok Saribu Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
3. **SUSANTY MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pancing Lingk. 8, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Mangara Manurung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mangara Manurung, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Gedung Forum Nine, Lantai 1 Gallery, Jalan Imam Bonjol, Nomor 9, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

TIALAM BORU NAPITUPULU atau disebut juga **OPPU HORAS BORU**, bertempat tinggal di Lumban Natinggir, Desa Dolok Saribu Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Horadoktus Silitonga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Horadoktus Silitonga, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Balige, Nomor 124, Parparean III, Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
13 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara ini terhadap objek perkara adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah sengketa atau objek perkara yaitu sebidang tanah dengan seluas $\pm 2.359,5 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Lumban Natinggir, Desa Dolok Saribu Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan lokasi tanah Tergugat,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Marlambok Aritonang dan tanah Marisi Doloksaribu,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ke Lumban Natinggir, adalah sah milik keturunan Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah sah keturunan atau ahli waris dari Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pencabutan Atas Surat Pernyataan Perjanjian Atas Tanah (Sandi Manurung) Nomor 4663/PTTSDBT/III/DN2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang telah di

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi (*vaarmerking*) oleh Diana Nainggolan, Sarjana Hukum, Notaris di Medan;

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Perjanjian Atas Tanah, tertanggal 27 Agustus 2017;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas objek perkara yang dibuat tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat selaku keturunan atau ahli waris dari Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar;
9. Menyatakan bahwa segala surat-surat peralihan hak penguasaan atas objek perkara ke atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum;
10. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mengaku mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat selaku keturunan atau ahli waris dari Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dapat dikuasai oleh Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan *immateril* kepada Para Penggugat sebesar Rp1.142.200.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat maupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan rasa keadilan baik yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat maupun sesuai dengan hukum adat yang ada di masyarakat Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat karena perkara yang sama;
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan asas *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blg, tanggal 2 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 227/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi berikut dengan memori kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blg, tanggal 2 Maret 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 227/Pdt/2022/PT Mdn, tanggal 28 Juni 2022 seraya mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga menyatakan bahwa objek sengketa atau objek perkara;
 - Menyatakan tanah sengketa atau objek perkara yaitu sebidang tanah dengan seluas $\pm 2.359,5 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Lumban Natinggir, Desa Dolok Saribu Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan lokasi tanah Tergugat,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Marlambok Aritonang dan tanah Marisi Doloksaribu,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ke Lumban Natinggir adalah sah milik keturunan Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



- Menyatakan Para Penggugat adalah sah keturunan atau ahli waris dari Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pencabutan Atas Surat Pernyataan Perjanjian Atas Tanah (Sandi Manurung) Nomor 4663/PTTSDBT/VIII/DN2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang telah di legalisasi (*waarmerking*) oleh Diana Nainggolan, Sarjana Hukum Notaris di Medan;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Perjanjian Atas Tanah, tertanggal 27 Agustus 2017;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas objek perkara yang dibuat tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat selaku keturunan atau ahli waris dari Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat peralihan hak penguasaan atas objek perkara ke atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum;
- Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mengaku mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat selaku keturunan atau ahli waris dari Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dapat dikuasai oleh Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan *immateriil* kepada Para Penggugat sebesar Rp1.142.200.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat maupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan rasa keadilan baik yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat maupun sesuai dengan hukum adat yang ada di masyarakat Kabupaten Toba;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Balige, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek perkara, yaitu sebidang tanah dengan seluas $\pm 2.359,5 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Lumban Natinggir, Desa Dolok Saribu Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba adalah sah milik keturunan Dundung Dolok Saribu atau disebut juga dengan Oppu Rumittar, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya tentang penguasaan Tergugat terhadap objek perkara yang terletak di Desa Doloksaribu, Janji Matogu, Kecamatan Uluan,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



Kabupaten Toba yang dilakukan secara terus-menerus, dimana penguasaan yang dilakukan Tergugat tersebut diperoleh dari warisan almarhum suami Tergugat Timbul Dolok Saribu dan telah berlangsung sejak tahun 1986 sampai saat ini, dengan cara menanam ubi kayu, kemiri dan durian di tanah objek perkara sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah objek perkara dalam waktu yang lama dan dilakukan dengan iktikad baik tanpa adanya gangguan dari pihak lain, telah menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pemilik yang jujur (*rechthebbende te goeder trouw*) sehingga tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FLORIDA MANURUNG atau disebut juga SANTA FLORIDA MANURUNG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FLORIDA MANURUNG** atau disebut juga **SANTA FLORIDA MANURUNG**, 2. **SANDI MANURUNG**, 3. **SUSANTY MANURUNG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Inazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2023